

0005648-39.2022.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação
Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 14ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/05/2022
... 22/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por fundamentação inidônea, baseada em elementos informativos. No mérito, pretende a absolvição por haver prova de que o acusado não concorreu para o delito. Subsidiariamente, busca a desclassificação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
14ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005648-39.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0005648-39.2022.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259795/2021 - 14º D.P. PINHEIROS, 20424683 - 14º D.P. PINHEIROS, 5164/21/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2259795 - 14º D.P. PINHEIROS
Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:
Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>
Réu:
JOSÉ DANILO NASCIMENTO BORGES
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

José Danilo Nascimento Borges e Josué Jordan Ricardo Linares Miranda, devidamente qualificados nos autos nas fls. 24/25, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, parágrafos 1º e 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei

8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal (José Danilo) e artigo 157, parágrafos 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 307, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69, do Código Penal (Josué), porque no dia 22/setembro/2021, por volta das 17h40, na Avenida Rebouças, 2803, Pinheiros, nesta cidade, previamente ajustados e com unidade de desígnios com os adolescentes Ismael Alves Campos e Guilherme Rodrigues dos Santos, teriam subtraído, para todos, o aparelho celular Iphone XR, de propriedade da ofendida Larissa Alves Nogueira, depois de subtraída a coisa, foi empregada violência contra a vítima supracitada, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para os agentes; consta ainda que, no mesmo dia, hora, local e circunstâncias, José Danilo Nascimento Borges e Josué Jordan Ricardo Linares Miranda teriam corrompido ou facilitado a corrupção dos adolescentes Ismael Alves Campos e Guilherme Rodrigues dos Santos, com eles praticando infração penal; consta por fim que, no mesmo dia, hora, local e circunstâncias, Josué Jordan Ricardo Linares Miranda teria se atribuído falsa identidade em proveito próprio.

Diz a denúncia que, os réus, previamente conluídos entre si e com os menores Ismael e Guilherme, visualizaram a vítima no interior do veículo Honda/Fit LXI, de placas DNB 9609, aguardando a movimentação do trânsito, dela se aproximaram e fazendo uso de vândias, quebraram o vidro dianteiro do passageiro, momento em que o infante Guilherme entrou com metade do seu corpo no veículo e subtraiu o aparelho celular da ofendida; nesse momento, a vítima reagiu e segurou o referido celular, momento em que o adolescente Guilherme travou luta corporal com ela, ferindo-a no dedo e logrando subtrair aludido bem; na posse do aparelho celular, os denunciados e os menores fugiram, empreendendo fuga no automóvel Ford/Ka, de placas QWR 140; ocorre que, policiais militares em patrulhamento na região visualizaram o carro Ford/Ka, placas QWR140 trafegando em alta velocidade pela via, razão pela qual emitiram sinais luminosos de parada, momento em que os réus empreenderam fuga, dando início a breve acompanhamento, até que o condutor estacionou e desembarcou do veículo; em busca pessoal foram apreendidos, na posse dos investigados, os instrumentos utilizados para a quebra do vidro da ofendida; nessa oportunidade, o acusado Josué apresentou-se falsamente pelo nome de Axel Rooben Ochoa Espinoza, de nacionalidade mexicana; já na posse de Gabriel foi apreendido o aparelho celular da vítima; em pesquisas, os policiais constataram ser o referido celular produto de roubo ocorrido há poucos minutos.

A denúncia (fls. 176/178) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 04/175) e foi regularmente recebida em 27/outubro/2021 (fls. 181/182).

A citação/notificação ocorreu de modo regular (fls. 247 e 251), apresentando o réu José Danilo sua resposta à acusação (fls. 213/226).

Houve desmembramento dos autos em relação ao réu José Danilo (fl. 327), dando origem a este feito.

Também já houve o sentenciamento do feito em relação ao corréu Josué Jordan Ricardo (fls. 317/325).

A prova oral proposta foi produzida em audiência, ocasião em que vítima e três testemunhas foram ouvidas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o denunciado José Danilo ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa do réu José Danilo pediu a absolvição ou, se condenado, pela desclassificação para o delito de favorecimento pessoal (art. 348, CP), ou delito de furto ou receptação, além da fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da participação de menor importância com redução no patamar máximo, aplicação do concurso formal entre os delitos, bem como fixação de regime diverso do fechado, substituindo-se por restritiva de direitos e possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

Ao cabo da instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia não restaram demonstrados, de sorte que a pretensão punitiva não deve ser acolhida.

O acusado José Danilo Nascimento Borges 22 anos, negou sua participação no crime; Ismael sabia que o interrogando era motorista de aplicativo; o convidou para ir até

o local e foram buscar um tal de Axel; ele e Ismael conversaram e foram buscar Guilherme, deixando todos no centro; foi até o local, todos saíram do veículo e depois voltaram andando e entraram no carro, prosseguindo a viagem; após uns três quarteirões, a polícia apareceu; o celular foi encontrado com Guilherme; todos foram levados até o DP; apenas deu uma carona para eles; somente conhecia Ismael que morava perto do interrogando (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Larissa Alves Nogueira narrou que, quando estava parada no trânsito, seu vidro do carro foi quebrado e o celular subtraído; machucou seu dedo com os estilhaços do vidro; reconheceu o adolescente Guilherme na delegacia; não se recorda o que os outros dois maiores fizeram; chegou a lutar com Guilherme que puxava seu celular e foi nesse momento que seu dedo foi cortado (áudio sistema SAJ).

Em solo policial narrou que: na presente data estava no interior de seu veículo, parada em um congestionamento, quando viu um grupo composto por 3 indivíduos se aproximar, sendo que um deles, na posse de um objeto, quebrou o vidro dianteiro do lado do passageiro, e tentou subtrair seu telefone celular da marca Apple, modelo iPhone XR. Diante disso, reagiu e segurou o objeto, visando evitar a subtração, momento em que entrou em luta corporal com o infrator e teve seu dedo polegar da mão direita cortado. Após o ocorrido, foi contatada pelos policiais militares que abordaram os envolvidos no delito, solicitando seu comparecimento nesta distrital, já que os autores do delito haviam sido capturados. Nesta distrital, instada a realizar o reconhecimento pessoal dos infratores capturados, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o adolescente Guilherme como aquele que lhe agrediu e subtraiu seu celular." (fl. 15).

Reconhecimento pessoal do adolescente Guilherme na fase investigativa encontra-se na fl. 17.

O depoente Tiago Pinhat, policial militar, narrou que, em patrulhamento de rotina, visualizou um veículo Ford Ka, sedan em alta velocidade; em perseguição, eles ignoraram a ordem de parada; referido carro parou e quatro desceram, sendo que José era o condutor do carro; na revista veicular nada encontrado; na revista pessoal, com Guilherme, encontrou o celular furtado; com Josué e Ismael encontrou videsas nos sapatos; Guilherme confessou que havia subtraído o celular durante o trânsito parado; em contato com a vítima, ela foi até o DP, reconheceu seu aparelho celular; ela narrou que parou no trânsito e um indivíduo quebrou seu vidro, houve luta corporal, mas ele levou o celular; Josué apresentou documento de nacionalidade mexicana em nome de Axel; ratificou, na íntegra, em conversa informal, José era o condutor do carro, ele que levava os indivíduos; Josué escolhia os aparelhos dando sinal aos menores e este iam até o carro e efetuava o crime; a abordagem não foi por causa do conhecimento do roubo; a dinâmica dos fatos contada é baseada por meio da confissão informal do menor; no DP não falou nada da confissão informal, pois não sabem se era verdade mesmo; não foi fuga não, foi de um a dois quarteirões; na abordagem eles cooperaram; com o motorista não foi encontrado nada de ilícito; as videsas não estavam em plena vista dentro do carro, estavam nos tênis (áudio sistema SAJ).

Vejamos o que disseram as testemunhas de defesa.

A testemunha Wanderlei Candido Júlio e o informante Jair Felizardo de Oliveira trouxeram informações sobre os antecedentes do réu (áudio sistema SAJ).

Pois bem.

Para esse subscritor, não existem provas sólidas que indiquem a participação do réu José Danilo no crime. Necessária essa prova para formação da convicção do julgador. A ofendida não reconheceu o acusado perante este juízo e nem em solo policial. Fez reconhecimento do menor Guilherme como o autor do roubo, narrou que viu três indivíduos se aproximando de seu automóvel.

O policial responsável pelo flagrante narrou ter visto o Ford Ka andando em velocidade acima do normal, razão pela qual deu sinal de parada e que, no máximo, em dois quarteirões o carro parou e todos desceram; a abordagem transcorreu normalmente sem tentativa de fuga. Acrescentou que o telefone foi encontrado com Guilherme e as videsas nos sapatos de Ismael e Josué, afirmou que elas não estavam

visíveis dentro do carro.

Embora a situação de José Danilo seja bastante desfavorável, inclusive por ter ficado em silêncio na delegacia, ocasião em que já deveria ter alegado sua inocência e desconhecimento do roubo, e que conste que a dinâmica do ocorrido foi obtida, em conversa informal com o menor Guilherme ainda no local da abordagem, referida dinâmica não foi mencionada em solo policial. O agente narra que também não tinha certeza desta dinâmica, por esta razão não mencionou tal fato no DP e não há nos autos cópia da oitiva dos menores na Vara da Infância para maiores esclarecimentos.

Deste modo, no entender deste magistrado, não existem provas sólidas que indiquem a participação do réu no crime. Necessária essa prova para formação da convicção do julgador. Ele estava no carro com os roubadores, mas frágil a prova da sua participação concreta no ocorrido, diante de toda a dinâmica aqui narrada.

Frise-se que, por importante, a autoria delitiva não restou devidamente comprovada, situação essa que afasta, por si só, a condenação do réu, priorizando-se o princípio do in dubio pro reo. Para a condenação, exige-se a certeza, não bastando a alta probabilidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Quadro probatório que não autoriza a certeza quanto à autoria delitiva - Reconhecimento deveras frágil - Princípio do in dubio pro reo - Decretação da absolvição - Prequestionamento anotado - Recurso defensivo provido, com expedição de alvará de soltura clausulado (voto nº 43284).(TJSP; Apelação Criminal 1524411-67.2019.8.26.0228; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por fundamentação inidônea, baseada em elementos informativos. No mérito, pretende a absolvição por haver prova de que o acusado não concorreu para o delito. Subsidiariamente, busca a desclassificação para receptação culposa. Se diverso o entendimento, requer o afastamento do concurso de agentes, o abrandamento do regime e a aplicação da detração. Deixo de analisar as preliminares em razão do desfecho processual mais benéfico ao acusado. Com razão a insurgência. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não sendo possível imputar ao acusado a prática dos fatos narrados, com a certeza que exige uma decisão condenatória. Insuperável embate de versões. Dúvidas relevantes sobre a real dinâmica dos fatos. Ausência de elementos e provas capazes de refutar a versão defensiva. Mais prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo. Absolvição se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.(TJSP; Apelação Criminal 1500747-90.2018.8.26.0535; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)

Dessa forma, quanto à autoria, não existem provas suficientes de que a subtração foi efetivada com a participação do réu.

As provas colhidas são insuficientes para considerar o réu culpado; o fato atribuído ao acusado é grave, trata-se de roubo qualificado, sendo que eventual condenação lhe trará sérias consequências.

Mostra-se prematuro ligá-lo ao roubo descrito na denúncia, ainda mais diante das provas produzidas. Dessa forma, não se vê alternativa a não ser julgar improcedente o pedido, absolvendo o acusado do crime que lhe é imputado, ainda que seja grande a probabilidade de ele ter participado da conduta delitiva.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para ABSOLVER José Danilo Nascimento Borges, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P. I. C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 06 de maio de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)
(Impressão à margem direita)